

1507336-10.2018.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES.

SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO

FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1507336-10.2018.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507336-10.2018.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Diego dos Santos Bezerra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

EVERTON DIEGO DOS SANTOS BEZERRA, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, supostamente, no dia 09 de Outubro de 2018, por volta das 20h30min, na Rodovia Fernão Dias, altura do Km 72, próximo ao Bairro Fernão Dias, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu teria subtraído, em proveito próprio, agindo em concurso com três indivíduos não qualificados, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Renault Master, placas FKA-3241/Mairiporã, pertencente à vítima Rodrigo Galiza dos Santos (Auto de Exibição e Apreensão às fls. 08). Conforme a denúncia (fls.95/96) e, segundo o apurado, o denunciado e os seus comparsas, em tese, decidiram praticar o crime de roubo e, para tanto, estavam no interior do veículo Fiat Elba, placas BGR-1589, cor verde, que trafegava pelo local dos fatos. A vítima, por seu turno, conduzia o seu veículo Renault Master, descrito acima, quando, hipoteticamente, foi interceptada pelo automóvel em que estava o denunciado, de modo que o ofendido teve de reduzir bruscamente a velocidade, até pará-lo. Em seguida, o réu, juntamente com dois indivíduos desembarcaram do veículo Fiat Elba, um deles portando arma de fogo, e teriam obrigado a vítima a descer do veículo que conduzia e a entrar no veículo Fiat Elba. A vítima, teoricamente, permaneceu no interior do veículo cerca de dez minutos, em poder dos criminosos. Ocorre que, ao passar na praça de pedágio da rodovia, o veículo, de acordo com o alegado, parou e a vítima aproveitou-se da distração deles para fugir. Momentos depois, ainda na praça de pedágio, o veículo

Fiat Elba, supostamente, apresentou pane mecânica, razão pela qual o denunciado e comparsas também se evadiram. Realizada busca no automóvel, verificou-se que o réu havia deixado sua Carteira de Trabalho no interior deste veículo.

Decisão às fls.97/98 em que recebeu a denúncia.

Regularmente citado por carta precatória (fls.177), o réu apresentou defesa prévia às fls.184/187, por intermédio de defensor dativo, pugnando, preliminarmente, que a denúncia seja rejeitada, por nítida inépcia, com base no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. Por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita e arrolou as mesmas testemunhas do órgão acusador.

Decisão às fls.188/189 em que afastou a preliminar arguida pelo réu, ratificou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e deferiu o benefício da justiça gratuita ao denunciado.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.214/215), foi ouvida a vítima, testemunha Alam José e, em seguida, interrogado o réu. Ainda, nessa oportunidade, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal para incluir a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, acrescentando-se à denúncia os seguintes termos: O DENUNCIADO e seus comparsas, agiram mediante restrição da liberdade da vítima, eis que abordaram a vítima em via pública e a obrigaram a ingressar no veículo dos roubadores, permanecendo ela em poder dos criminosos por aproximadamente 15 minutos. À vista disto, concedeu-se prazo para a defesa se manifestar e designou-se audiência para novo interrogatório.

A d. defesa às fls.220 arrolou testemunha e juntou documentos às fls.221/224.

Decisão às fls.225 em que recebeu o aditamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.240/241) foi ouvida a testemunha de defesa e ante ao requerimento das partes, dispensado novo interrogatório do réu.

Em memoriais orais, o d. representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, afastando-se apenas a causa de aumento de pena por uso de arma de fogo, uma vez que a vítima não foi contundente no sentido que visualizou uma arma de fogo. No tocante a dosimetria, entendeu que a primeira e segunda etapa devem ficar em patamar mínimo, todavia, presente causas de aumento na terceira etapa, quais sejam, as causas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. Quanto ao regime, requereu o inicial fechado e observou que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e estão ausentes os pressupostos da suspensão condicional da pena.

A d. defesa, por seu turno, preliminarmente, apontou a nulidade do reconhecimento em solo policial e judicial, dado que, judicialmente o réu não foi colocado perto de outras pessoas parecidas e não foi feito o pedido para que a vítima o descrevesse. Quanto ao mérito, apontou que o réu realizou Boletim de Ocorrência, pois havia perdido o seu documento, o que não comprova a sua autoria no delito em comento, sendo de rigor a sua absolvição. Subsidiariamente, reiterou a manifestação do Ministério Público para que seja afastada a causa de aumento de arma de fogo, pugnando, ainda, pelo regime semiaberto.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.207/209 e Folha de Antecedentes às fls.106/109.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não possui razão a defesa ao impugnar o reconhecimento, tendo em vista que o reconhecimento realizado em juízo respeitou, o disposto no art. 226 do CPP, sendo confirmados os elementos informativos do inquérito policial pela prova produzida em juízo, com observância ao contraditório e ampla defesa. Destaca-se que eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, tendo em vista que, durante a fase judicial, inexiste mácula. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar". III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente. IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n. 5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato. VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinio delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória. VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a

fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (art. 155, §§1º e 4º, I, do CP) – Preliminar – Nulidade do reconhecimento extrajudicial fotográfico – descabimento – Reconhecimento efetivado em sede policial que foi corroborado pelas firmes declarações prestadas em juízo – Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP não macula a prova – O reconhecimento fotográfico é plenamente válido como elemento de prova, mormente quando ratificado em juízo – Mérito – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Provas oral e técnica que comprovam a presença das qualificadoras, não vingando o pedido de afastamento – Condenação preservada – Pena inalterável – Confissão já considerada e compensada com a reincidência na origem – Regime semiaberto único adequado – Ante a reincidência em crime igualmente patrimonial, a substituição da pena corporal não se mostra recomendável – Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0010538-94.2016.8.26.0320; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021).

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.04/07, 09/10, 20/22), Auto de Exibição e Apreensão (fls.08), Termo de Declarações (fls.11), Termo de Depoimento (fls.12), Relatório de Investigação (fls.13), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls.14), Cópia da Carteira de Trabalho do réu (fls.25 e 28), Cópia do CRLV do veículo (fls.29), Pesquisa extraída do sistema PRODESP (fls.30/35), Auto de

Exibição/Apreensão/Entrega (fls.27), Auto de Qualificação e Interrogatório (fls.81), Relatório Final (fls.89/90), bem como pela prova oral colhida. Logo constata-se, que restou devidamente comprovado objeto material previsto no tipo penal do artigo 157, do Código Penal, qual seja, coisa alheia móvel, que, na espécie, consistia em um veículo Renault Master, placas FKA-3241/Mairiporã, pertencente à vítima Rodrigo Galiza dos Santos.

Com efeito, a vítima Rodrigo Galiza dos Santos informou que, na data dos fatos, estava retornando para a sua residência, após o trabalho; foi abordado na Fernão Dias, na subida anterior ao túnel, sentido Belo Horizonte; um carro apareceu ao lado do seu veículo e gritaram algo para si; estava dirigindo em baixa velocidade; outro carro diminuiu a velocidade e pessoas o obrigaram a parar o veículo; não sabia se o seu carro estava com algum defeito e estavam tentando lhe avisar; quando freou o automóvel, foi abordado por um indivíduo; o colocaram dentro do carro deles e o obrigaram a ficar com a cabeça baixa e com as mãos em cima dos olhos, para que não visualizasse; no percurso, os indivíduos faziam ameaças, dizendo que se ficasse tranquilo, nada aconteceria consigo; outro indivíduo assumiu a direção do seu veículo; o sujeito que dirigia o seu carro, no caminho, ligou para um dos indivíduos que estava no veículo que se encontrava e perguntou a vítima se o carro possuía alarme, seguro e rastreador, então respondeu que o veículo tinha seguro e que podiam levar; o sujeito lhe informou que iriam levar o veículo e que iriam o segurar até realizar o que precisavam, dizendo, também, que se tentasse algo, “a gente vai te sapecar”; manteve-se calmo e falou que não seria necessário fazer nada e que podiam levar o carro, somente pediu que deixasse ir para a sua residência; observou a conversa dos indivíduos e notou que eles não conheciam o local; os sujeitos entraram no primeiro pedágio alternativo de Mairiporã e começaram a se complicar; deram ré e continuaram o caminho, entretanto, posteriormente havia o pedágio principal da cidade; pensou que seria o momento adequado para que empreendesse fuga; não podia elevar a cabeça e abrir os olhos, então se orientou pelas luzes e demais referência, logo, quando percebeu que o veículo estava próximo da fila de pedágio e havia diminuído a velocidade, levantou o pino da porta do carro, desferiu um chute na mesma e pulou para fora do automóvel, ainda em movimento; lhe ofereceram socorro na cabine do pedágio e anunciou o que estava ocorrendo; os roubadores se assustaram e se evadiram; ligou para seu genitor e para a polícia; reparou que 500m à frente do pedágio, o carro dos sujeitos deu uma pane, instante em que policiais chegaram e encontraram os documentos do indivíduo no automóvel Elba, de cor verde; havia dois indivíduos no carro Elba e mais um carro, que lhe pareceu ser um Gol; outro sujeito estava no seu veículo; presume que havia no mínimo 4 pessoas; não visualizou se os roubadores estavam armados, porém o sujeito com quem falou no celular e o outro que estava no carro, mencionaram que a qualquer momento poderia ser baleado, nas palavras deles, “sapecado”; ficou em poder dos criminosos aproximadamente 15 ou 20 minutos; seu veículo foi recuperado em seguida, mas roubaram alguns pertences, como toca CD/DVD, celular e GPS, lhe causando um prejuízo de mais ou menos R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 2.000,00 (dois mil reais); o dano no câmbio do seu carro foi de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) ou R\$ 3.000,00 (três mil reais); reconheceu o réu como sendo uma das pessoas que estava no carro, lhe dizendo para permanecer calado e que não iria acontecer nada, se agisse conforme eles mandassem; depois dos fatos, não ficou traumatizado psicologicamente, todavia, possui permaneceu o receio; no veículo que o colocaram, Elba, havia duas pessoas junto, ficou no banco traseiro deitado, um sujeito no banco do motorista e o réu no banco do passageiro; depois da pane no veículo dos indivíduos, o policial lhe mostrou o documento do réu e o reconheceu; quando foi efetuar o reconhecimento, em solo policial, lhe mostraram a foto de documentos pessoais e das redes sociais; havia um boné preto com um detalhe na presilha que reconheceu também; seguidamente, lhe mostraram as redes sociais do réu; havia uma foto dos roubadores abraçados e outra eles ostentavam uma arma de fogo.

De outro lado, a autoria restou devidamente comprovada, haja vista o coerente e incisivo teor das declarações da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, restando isolada a tese defensiva tecida pelo réu, que, em seu

interrogatório, explanou que, foi jogar futebol em um campo do Itaim Paulista; havia comprado o veículo Elba há pouco; no término do futebol, o carro não estava mais no local; não conseguiu fazer o Boletim de Ocorrência do veículo, pois estava em nome terceiros; no dia seguinte, efetuou o Boletim de Ocorrência do seu documento; não conhece a vítima; o seu veículo foi furtado entre às 19h e 21h; reside em Itaquaquecetuba; não costuma vir para Mairiporã; esteve envolvido em um crime de receptação, acredita que em 2018, todavia não envolveu-se mais em crimes. De se ressaltar que o testemunho da vítima tem grande valor probatório em crimes desta espécie, eis que "em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (Revisão nº 224.054/3, Julgado em 10/03/1.993, 5º Grupo de Câmaras, Relator: - Orlando Bastos, RJDTCRIM 18/194), ou seja, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça." (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

Não obstante, a testemunha Alam José Mathusalem, narrou que, o veículo Elba, de cor verde, foi recolhido no pátio da delegacia de Mairiporã; estava revistando o veículo com seu parceiro Luiz, quando encontraram a Carteira de Trabalho em nome do réu dentro do automóvel; contataram a vítima e ela compareceu no setor de investigação, olhou a fotografia e o reconheceu como sendo um dos autores do crime; a escrivã formalizou o reconhecimento; o veículo estava envolvido em outro roubo, em Guarulhos; conforme o sistema Detecta, o réu envolveu-se em um ato infracional equiparado ao roubo, quando menor, e uma receptação; não conhece o réu; não foi no mesmo dia dos fatos o reconhecimento; não se recorda se mostrou alguma foto de rede social para a vítima.

Ademais, a testemunha Fernanda Michelle Caetano, Escrivã de Polícia, explicou que, o réu esqueceu a Carteira de Trabalho; localizaram o documento e trouxeram a vítima; mostraram uma foto do réu pelo Sistema Alpha e a vítima o reconheceu; não foi realizado o reconhecimento por meio de redes sociais.

E, vale notar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Assim, é forçoso inferir que há indícios suficientes que permitem aferir com certeza a autoria delitiva.

No mais, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Afasto a majorante do emprego de arma de fogo, pois a vítima não afirma, de forma categórica ter visualizado a arma.

Por outro lado, comprovada a majorante prevista no inciso II do §2º, do art. 157 do CP, qual seja, o concurso de agentes, eis que comprovada a participação de pluralidade de agentes, com nítida divisão de tarefas, que atuou auxiliando na rendição da vítima, mantendo-a no carro e outros na direção do veículo roubado. Ainda é certo que a vítima teve sua liberdade cerceada por maior lapso temporal que o necessário para subtração, sendo mantida no interior do veículo com os roubadores de 15 a 20 minutos, o que se amolda à causa de aumento do inciso V do p. 2º. do art. 157 do CP.

Por conseguinte, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5.º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria,

e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, são normais ao tipo, contudo presentes duas causas de aumento previstas na parte especial, sendo que o concurso de agentes será levado em conta na terceira fase, assim diante do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, aumento a pena base em razão da majorante prevista no art. 157, §2º, V do Código Penal.

Assim, fixo a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que mantenho a pena do patamar anterior.

Na última fase, ao compulsar os autos, anota-se que o crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena em 1/3, e, por isso, fixo a pena definitiva do réu em 06 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Fixo o regime fechado, conforme o disposto no art. 33 do CP, ante a quantidade da pena, considerando, ainda, que o crime imputado ao denunciado foi praticado com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

A quantidade de pena imposta ao acusado, por si só, inviabiliza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR o réu EVERTON DIEGO DOS SANTOS BEZERRA ao cumprimento da pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, por restar incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante a instrução, não estando preso por este processo (fls. 228-231).

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar o princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência. Precedentes do STJ.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, concedendo os benefícios da justiça gratuita nesta data. Anote-se.

Comuniquem-se a vítima sobre esta decisão (artigo 201, § 2º, do CPP).

Transitada em julgado esta decisão:

a) Proceda-se à atualização da pena de multa, intimando-se a seguir o réu para o respectivo pagamento, nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 686 do Código de Processo Penal.

b) Anote-se a suspensão dos direitos políticos do réu, a teor do inciso III, do art. 15, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

d) Expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Mairiporã, 06 de Junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA